



PUTUSAN
Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NIRWAN NASUTION ALIAS NIRWAN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023,

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nirwan Nasution alias Nirwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nirwan Nasution alias Nirwan berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram Netto;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM187/Rp.Rap/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NIRWAN NASUTION alias NIRWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendapat telepon mengaku bernama MANTO (belum tertangkap) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram. Lalu MANTO mengatakan “AMBIL 2 PEK” dengan maksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram. Terdakwa mengatakan “OK” kemudian MANTO menjawab “AKU UDAH DIJALAN INI” . Terdakwa menjawab “IYA”. Kemudian terdakwa langsung pergi bergegas menuju rumah RIDHO NASUTION (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang terletak di dekat lapangan bola di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan tempat RIDHO NASUTION menjual narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan RIDHO NASUTION dan mengatakan “2 BANG” dengan maksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram, Kemudian RIDHO NASUTION menjawab “TUNGGULAH DILAPANGAN BOLA”. Kemudian terdakwa langsung pergi ke lapangan bola untuk menunggu saudara RIDHO NASUTION membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram. Kemudian sekitar 5 menit sdr RIDHO NASUTION datang dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan terdakwa langsung menerimanya menggunakan genggam tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RIDHO NASUTION “KUBAWAK DULU BANG, NANTI KALAU UDAH DAPAT UANGNYA LANGSUNG KUANTAR”. Dan RIDHO NASUTION menjawab “OK “ sambil meninggalkan terdakwa di lokasi tersebut. Selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap



terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dan bergerak ingin menjumpai MANTO yang ingin membeli narkoba jenis sabu didepan rumah kosong yang terletak di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan tempat biasa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, kemudian setibanya di tempat tersebut sekitar pukul 09.00 Wib tiba-tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (keempatnya merupakan anggota kepolisian Resor Labuhanbatu) menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan 1 (satu) helai tisu warna putih menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa lari sekitar 20 meter dan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna pink pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul dan terdakwa mengakui merupakan milik terdakwa dan penguasaan terdakwa, Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul membawa terdakwa dan seluruh barang barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 142/03.10102/2023 tertanggal 27 Mei 2023 yang dilakukan oleh Agus Alexander Yeremia dan diketahui oleh Herlina Sanusi selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2,28 gram, dan berat Netto 1,68 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3081/NNF/2023 Tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAD NIRWAN NASUTION alias NIRWAN dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram.

milik Terdakwa MUHAMMAD NIRWAN NASUTION alias NIRWAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NIRWAN NASUTION alias NIRWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingaangaraja Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (keempatnya merupakan anggota kepolisian Resor Labuhanbatu) mendapat pengaduan masyarakat bahwa di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dijadikan sebagai lokalisasi peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan hasil penyelidikan dan pulbaket yang saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul lakukan ternyata informasi tersebut benar A1 namun hasil lidik dan baket para terdakwa sangat licin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira 08.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan kelokasi tersebut, kemudian sekira sekira pukul 09.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul berangkat kelokasi tersebut, dan sekira pukul 09.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul tiba di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan begitu saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul tiba dilokasi tersebut maka langsung spontan seorang laki-laki lari dengan membuang/mencampakkan sesuatu warna putih menggunakan tangan kanan, dan setelah itu mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkap laki-laki yang diketahui adalah terdakwa MUHAMMAD NIRWAN NASUTION ALIAS NIRWAN dengan jarak sekitar 30 meter dari lokasi, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul membawa terdakwa ke posisi awal, saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan secara menyeluruh pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibuang/dicampakkan terdakwa dengan menggunakan genggam tangan kanan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna pink yang ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, Kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan RIDHO NASUTION sebanyak 2 (dua) gram/ 2 Jie dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut

Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 142/03.10102/2023 tertanggal 27 Mei 2023 yang dilakukan oleh Agus Alexander Yeremia dan diketahui oleh Herlina Sanusi selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,28 gram, dan berat Netto 1,68 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3081/NNF/2023 Tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAD NIRWAN NASUTION alias NIRWAN dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram.

milik Terdakwa MUHAMMAD NIRWAN NASUTION alias NIRWAN benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan lokasi peredaran narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekannya Saksi Doli H.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitompul langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut lalu sekita pukul 08.00 WIB Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul sampai dilokasi tersebut lalu ketika Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul tiba dilokasi tersebut dengan spontan Terdakwa lari dengan membuang atau mencampakkan sesuatu warna putih menggunakan tangan kanannya dan setelah itu Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa ke posisi awal lalu Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibuang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna pink yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara dibeli dari Ridho Nasution sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan lokasi peredaran narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut lalu sekita pukul 08.00 WIB Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyusun rencana dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., sampai dilokasi tersebut lalu ketika Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., tiba dilokasi tersebut dengan spontan Terdakwa lari dengan membuang atau mencampakkan sesuatu warna putih menggunakan tangan kanannya dan setelah itu Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa ke posisi awal lalu Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibuang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna pink yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara dibeli dari Ridho Nasution sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

nimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis dari Ridho Nasution sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram netto;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 142/03.10102/2023 tanggal 27 Mei 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram dan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 3081/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Debora M.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T., menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan lokasi peredaran narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut lalu sekita pukul 08.00 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul sampai dilokasi tersebut lalu ketika Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul tiba dilokasi tersebut dengan spontan Terdakwa lari dengan membuang atau mencampakkan sesuatu warna putih menggunakan tangan kanannya dan setelah itu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa ke posisi awal lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibuang Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan sebelah kanan saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna pink yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara dibeli dari Ridho Nasution sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis dari Ridho Nasution sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Muhammad Nirwan Nasution Alias Nirwan oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,68 (satu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan lokasi peredaran narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut lalu sekita pukul 08.00 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul sampai dilokasi tersebut lalu ketika Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul tiba dilokasi tersebut dengan spontan Terdakwa lari dengan membuang atau mencampakkan sesuatu warna putih menggunakan tangan kanannya dan setelah itu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa ke posisi awal lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibuang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna pink yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa saat penangkapan, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara dibeli dari Ridho Nasution sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis dari Ridho Nasution sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., bersama rekannya Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram netto, yang mana barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nirwan Nasution Alias Nirwan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) gram netto;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna pink;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18